

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1166/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โจทก์

นายอดุลย์ สืบจ้อย กับพวก

จำเลย

นายวันชัย โทสุวรรณ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335 จำคุกคนละ 3 ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสอง
ในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสามคงเหลือจำ
คุกคนละ 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 วรรคสาม,80 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ65,64)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 40,000 บาท (อันดับ 6
แผ่นที่ 6, อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 จำคุกคนละ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสาม,83 นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะการปรับวรรคลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 335 ให้ถูกต้องเท่านั้น และให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไม่เกินคนละห้าปี จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรกสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 2 ประกอบด้วยแต่จำเลยที่ 2 ยังมีได้ยื่นมา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 จำคุกคนละ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสาม,83 นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะการปรับวรรคลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 335 ให้ถูกต้องเท่านั้น และให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไม่เกินคนละห้าปี จึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรกสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยที่ 2 ประกอบด้วยแต่จำเลยที่ 2 ยังมีได้ยื่นมา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ